

Domanda 1

10 punti

Dopo aver ricordato (è sufficiente elencarle) le diverse fattispecie rilevanti nell'ambito della legge a tutela della concorrenza e del mercato (l. 287/1990), ci si soffermi sulle concentrazioni, definendole ed illustrandone la disciplina.

Risposta:

La domanda chiede di approfondire i seguenti aspetti.

Le fattispecie rilevanti ai fini della disciplina antimonopolistica o antitrust sono tre: 1) le intese restrittive della concorrenza; 2) l'abuso di posizione dominante; e 3) le concentrazioni.

La terza fattispecie è costituita dalle concentrazioni fra imprese. La concentrazione consiste nell'unione tra due o più imprese tramite: (i) operazioni di fusione o scissione; (ii) operazioni di acquisizione e (iii) costituzione di un'impresa comune, o joint venture.

Le operazioni di concentrazione non sono vietate in assoluto dalla normativa antitrust, ma sono vietate solo se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Le operazioni di concentrazione che superano determinate soglie di fatturato devono essere preventivamente comunicate all'autorità competente, AGCM o Commissione Europea.

L'autorità competente può autorizzare l'operazione o, al contrario, qualora ritenga che la stessa comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante con effetti distorsivi per la concorrenza, può vietarla. In alternativa, può autorizzare l'operazione seppur con delle misure correttive necessarie per impedire tali conseguenze.

Domanda 2

10 punti

Si descriva la disciplina della riduzione del capitale per perdite nella società per azioni, dopo avere evidenziato la differenza tra riduzione del capitale reale e nominale.

Risposta:

La riduzione per perdite è una modifica nominale del capitale sociale in quanto consiste nell'adeguare la cifra del capitale al patrimonio, che si è già ridotto per via delle perdite.

La riduzione del capitale è, invece, reale quando alla riduzione del capitale nominale si accompagna anche una riduzione del patrimonio, che può avvenire mediante rimborso della partecipazione ai soci, liberazione da versamenti ancora dovuti o mediante riservizzazione. La riduzione del capitale reale è sottoposta a particolari cautele in quanto può pregiudicare i creditori sociali.

Tornando alla riduzione del capitale per perdite, il principio da seguire è quello secondo cui non si ha perdita fino a quando non sono erose tutte le riserve.

La presenza di perdita ha importanti conseguenze: non può farsi luogo alla ripartizione degli utili; se la perdita è superiore ad $\frac{1}{3}$ non può procedersi all'aumento del capitale.

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre $\frac{1}{3}$ gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti: riduzione del capitale, versamenti a fondo perduto, trasformazione. Non può essere considerato opportuno provvedimento l'aumento di capitale. Rientra tra gli opportuni provvedimenti il c.d. rinvio a nuovo, vale a dire la valutazione delle perdite nell'esercizio successivo.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale.

L'organo amministrativo predispone il documento contabile accompagnato dalla relazione e corredato dalle osservazioni del collegio sindacale.

Qualora il capitale si riduca al disotto di $\frac{1}{3}$ e scenda anche al disotto del minimo legale di 50.000 euro, l'assemblea straordinaria deve necessariamente deliberare o la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, oppure la trasformazione della società. In mancanza di tali decisioni, la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.

Domanda 3**10 punti**

Con riferimento ad un'opera protetta dal diritto d'autore, si illustri, spiegando i principi su cui si fondano le diverse ipotesi, quando un'opera successiva possa dirsi una sua 1) elaborazione, 2) elaborazione creativa, 3) plagio o contraffazione.

Risposta:

La domanda richiede di definire, con riferimento ad un'opera protetta dal diritto d'autore, quando un'opera successiva sia una sua:

1. Elaborazione: si ha elaborazione di un'opera precedente in tutti i casi in cui l'opera venga modificata, alterata o trasformata. Il diritto patrimoniale di elaborazione consiste, infatti, nel diritto di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione. L'art. 18 l.a. specifica alcuni particolari tipi di elaborazione, rimandando all'art. 4 l.a. L'elaborazione di un'opera richiede il consenso del suo autore.
2. Elaborazione creativa: quando l'elaborazione di un'opera precedente dà vita ad un'opera anch'essa creativa, quest'ultima è a sua volta protetta dal diritto d'autore ma senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria. È quindi anche in questo caso necessario il consenso dell'autore dell'opera che viene elaborata. Non si ha invece elaborazione, e quindi non è necessario il consenso dell'autore dell'opera originaria, nei casi in cui il significato dell'opera venga completamente trasformato, ad esempio nel caso di parodia o di arte appropriativa.
3. Contraffazione o plagio: sussiste un'ipotesi di contraffazione quando sono violati i diritti patrimoniali su un'opera. Il plagio, invece, si verifica quando viene violato il diritto morale di paternità sull'opera, attribuendosi, quindi, la paternità di un'opera di cui sia in realtà autore un soggetto diverso. È possibile che in una medesima situazione si verifichino sia il plagio che la contraffazione.

Domanda 4**10 punti**

Tizio, imprenditore operante nel settore dell'arredamento, sta per mettere in commercio un nuovo modello di poltrona, denominata "Morbidissima". La poltrona è caratterizzata da un particolare ed innovativo materiale, che non solo rende la seduta particolarmente comoda, ma le conferisce un'estetica del tutto particolare. La particolarità del mobile è accresciuta dai colori sgargianti con cui viene prodotta.

Prima di metterla in commercio, Tizio si rivolge ad un legale per sapere in che modo potrebbe proteggere la poltrona ed evitare atti di imitazione, una volta che fosse posta in commercio.

Risposta:

La domanda richiede di illustrare le diverse discipline che proteggono la forma di un prodotto industriale e di applicarle al caso concreto.

- La poltrona potrebbe essere protetta innanzitutto attraverso la registrazione come modello. La disciplina della registrazione dei disegni e modelli prevede, infatti, che possano essere protetti mediante un diritto di esclusiva i modelli che siano nuovi, cioè nessun disegno o modello identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, e abbiano carattere individuale, requisito presente quando l'impressione generale che il modello suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Entrambi i requisiti paiono sussistere sulla base delle indicazioni fornite nella domanda.
- La forma della poltrona potrebbe essere protetta anche mediante la registrazione come marchio. Sembrano presenti i requisiti della capacità distintiva, cioè dell'idoneità del prodotto ad indicare la fonte imprenditoriale, e della novità, intesa come differenza rispetto ai modelli già divulgati o registrati. Potrebbe tuttavia in concreto operare uno degli impedimenti alla registrazione della forma come marchio, in particolare quello relativo alla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. La forma potrebbe rappresentare la principale o unica ragione di acquisto del prodotto, cosa che andrà verificata in concreto.
- La poltrona potrebbe essere protetta anche mediante il diritto d'autore. Sebbene certamente sia dotata di carattere creativo, per la protezione del diritto d'autore andrà però dimostrato anche il valore artistico del prodotto, che si traduce nel richiedere un particolare gradiente estetico, dimostrabile attraverso il ricorso a indici oggettivi.
- A protezione della poltrona, una volta che sia stata messa in commercio, sarà applicabile il divieto di imitazione servile previsto dalla disciplina della concorrenza sleale.

- Infine, per quanto riguarda l'aspetto funzionale della poltrona, si potrebbe fare riferimento al brevetto per modelli di utilità. La sua applicazione è però dubbia, dato che la comodità della poltrona deriva dall'utilizzo di un determinato materiale e non dalla forma del prodotto.

Domanda 5

10 punti

Dopo aver descritto la nozione di azienda, si illustri la disciplina dei debiti e crediti aziendali nel caso di trasferimento di azienda.

Risposta:

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa, articolo 2555 c.c. L'azienda rappresenta dunque l'apparato strumentale dell'imprenditore che gli consente di svolgere la propria attività, es. locali, macchinari, attrezzature, materie prime, merci.

Può trattarsi di beni eterogenei: materiali o immateriali, fungibili o infungibili, mobili o immobili, non necessariamente di proprietà dell'imprenditore, che siano però tutti funzionalmente volti allo svolgimento dell'attività di impresa. Si tratta dunque di un complesso caratterizzato da una unità funzionale, per il coordinamento fatto dall'imprenditore.

A tal proposito, rilevante è la nozione di avviamento, soggettivo o oggettivo, che accresce il valore del complesso, rispetto alla sommatoria del valore dei singoli beni.

Per qualificare un bene come parte dell'azienda è irrilevante il titolo giuridico che legittima l'imprenditore a utilizzare quel bene, ma piuttosto rileva la destinazione data a tale bene dall'imprenditore.

La disciplina dell'azienda include anche alcune previsioni che regolano il trasferimento della stessa. Per quanto qui attiene, si illustra la disciplina del trasferimento dei crediti e debiti aziendali.

Per quanto riguarda i crediti, la notifica al debitore ceduto o l'accettazione da parte di questi è sostituita dall'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese. Per le imprese soggette a pubblicità legale, da tale momento, la cessione ha effetto nei confronti dei terzi. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Per quanto riguarda i debiti, invece, è mantenuto fermo il principio per cui non può aversi sostituzione del debitore senza il consenso del creditore.

Infatti, l'alienante non è liberato da tali debiti se i creditori non vi hanno consentito. Quindi, per le aziende commerciali, l'acquirente risponderà in solido dei debiti, se risultano dai libri contabili obbligatori, salva la possibilità dei creditori di liberare l'alienante.

A diversa disciplina soggiacciono poi i debiti di lavoro.

Domanda 6

10 punti

Dopo aver illustrato le competenze deliberative dell'assemblea dei soci nelle società per azioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si indichi con che frequenza tale organo debba riunirsi.

Risposta:

L'assemblea dei soci nelle società per azioni è l'organo con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze sono circoscritte per legge alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale. Non rientra nella competenza dell'assemblea l'attività deliberativa in merito alla gestione sociale, funzione che spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

L'assemblea è composta dai soci. È un organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede ordinaria delibera sulle seguenti materie, non altrimenti ricomprese nella competenza dell'assemblea straordinaria: 1) approvazione del bilancio; 2) nomina e revoca degli amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale; 3) compenso di amministratori e sindaci, se non stabilito in statuto; 4) responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci; 5) altri oggetti attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori, fermo restando che la competenza gestoria rimane in capo agli stessi; 6) approva il regolamento degli eventuali lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria a sua volta delibera su: 1) modificazioni statutarie; 2) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; 3) ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

La convocazione è di regola decisa dall'organo amministrativo, il quale può disporla quando ritiene opportuno. La convocazione è tuttavia obbligatoria almeno una volta all'anno entro il termine stabilito dallo statuto, comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Lo statuto può prevedere un termine maggiore nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, non superiore in ogni caso a 180 giorni.

La convocazione è inoltre obbligatoria quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un 1/10 del capitale nelle società chiuse.

Domanda 7

10 punti

Tizio, noto produttore cinematografico, decide di realizzare il sequel di un'opera cinematografica diffusa due anni prima nelle sale e che aveva incontrato un enorme successo. L'opera cinematografica già diffusa risultava essere stata tratta in modo fedele da una precedente opera letteraria.

Si indichi a quali soggetti il produttore dovrà rivolgersi per poter procedere alla realizzazione del nuovo film senza violare i diritti d'autore che lo proteggono. Si motivi adeguatamente la risposta.

Risposta:

La realizzazione del sequel di un'opera cinematografica rappresenta una forma di elaborazione dell'opera, rientrando nella sfera dei diritti patrimoniali d'autore. Richiede l'autorizzazione, all'unanimità, degli autori dell'opera cinematografica preesistente, dato che la legge sul diritto d'autore non prevede che il diritto di elaborazione del film sia automaticamente trasferito al produttore, come accade invece per i diritti di sfruttamento cinematografico, ma indica che tale diritto patrimoniale resta in capo agli autori.

Autori dell'opera cinematografica sono considerati i seguenti soggetti: direttore artistico, regista, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche. L'autore del soggetto, come anche quello delle musiche, tuttavia, può essere considerato coautore del film solo se il soggetto è originale, cioè se il soggetto è stato creato appositamente per il film. Dato che nel caso esposto il soggetto del film era stato tratto da un'opera letteraria, questo autore non comparirà tra gli autori a cui deve essere chiesta l'autorizzazione all'elaborazione.

L'autorizzazione dovrà pertanto essere chiesta solo ad alcuni dei coautori dell'opera precedente: regista, autore della sceneggiatura, autore delle musiche.

Qualora, inoltre, come è plausibile, il sequel riprenda elementi creativi dell'opera letteraria da cui è stato tratto il primo film, l'autorizzazione dovrà essere chiesta anche all'autore dell'opera letteraria.

Domanda 8

10 punti

Si illustri la disciplina relativa alla registrazione come marchio dei nomi di persona e dei segni notori.

Risposta:

La domanda chiede di commentare i seguenti principi, art. 8 c.p.i.:

I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.

Se notori, i nomi di persona possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o, dopo la morte della persona, dei soggetti indicati dalla norma, vale a dire del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. In questo modo si impedisce a terzi di sfruttare economicamente la notorietà da altri acquisita.

Il punto precedente si applica anche ai segni notori: i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi. Per la registrazione o l'utilizzo come marchio di questi segni è, quindi, necessario il consenso del soggetto a cui fa capo la notorietà, in sostanza il soggetto che ha sostenuto gli investimenti che hanno condotto alla notorietà del segno.